



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sez. prima

In persona dei giudici	Dr.ssa Marta Ienzi	Presidente
	Dr. Vincenzo Vitalone	Giudice est.
	Dr.ssa Maria Vittoria Caprara	Giudice

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. r.g. **34454/2018**

TRA

Parte_1

rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Lania;

RICORRENTE

E

CP_1

rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Palmigiano;

RESISTENTE

E

PM

INTERVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere dichiarata la separazione personale tra le parti in epigrafe indicate che hanno contratto matrimonio in Roma in data 19.07.2016 e dal quale non sono nati figli.

I contrasti tra i coniugi risultano essere radicati e documentati. La concorde volontà delle parti di ottenere la modifica dello status e la richiesta di addebito del naufragio della vita coniugale formulata dal ricorrente conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione e confermano l'attuale intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Il ricorrente, infatti, con la memoria successiva all'assunzione dei provvedimenti presidenziali ha integrato il ricorso introduttivo chiedendo l'addebito della separazione alla CP_1 a causa della violazione da parte di costei dei doveri coniugali, avendo ella sottoposto il Pt_1 a ripetuti atti vessatori e violenti, tali da spingerlo ad abbandonare la casa coniugale e ad introdurre il processo di separazione nonostante la breve durata dell'unione. La CP_1 si è costituita in giudizio contestando la tardività della domanda di addebito formulata dal ricorrente poiché non introdotta *ab origine* ma soltanto in fase di costituzione successiva all'udienza presidenziale, oltre a confutarla in quanto del tutto pretestuosa e priva di fondamento.

La contestazione formulata dalla CP_1 circa la tardiva introduzione della domanda di addebito deve essere rigettata in quanto è costante l'orientamento giurisprudenziale che ammette l'introduzione di tale domanda entro il termine della memoria integrativa successiva all'udienza presidenziale, poiché si distingue tra lo scopo della fase presidenziale, volta ad esperire un tentativo di conciliazione tra i coniugi, e la fase contenziosa dinanzi al giudice istruttore secondo il principio della natura bifasica del giudizio (Cass. n. 17590/2019).

In ogni caso, la domanda di addebito della separazione alla resistente non può trovare accoglimento in tale sede in quanto, per stessa ammissione di parte ricorrente, i contrasti tra le parti sono risalenti nel tempo e non hanno determinato un concreto impedimento nel tentativo di costruire un'unione coniugale stabile, tanto che lo stesso Pt_1 si è allontanato la prima volta dalla casa coniugale nel marzo 2017 per farvi ritorno proprio in vista di un tentativo di conciliazione e di risoluzione delle problematiche coniugali. Anche dal verbale dei Carabinieri del luglio 2017, intervenuti a seguito di chiamata del ricorrente, risulta un "semplice diverbio coniugale" non riscontrandosi la gravità attribuita al fatto dal Pt_1. In sostanza, quest'ultimo non ha fornito prova concreta della circostanza per cui la causa della crisi coniugale è da individuarsi negli atteggiamenti prevaricatori e violenti posti in essere dalla CP_1.

Privo di rilevanza risulta altresì quanto dichiarato dai testi in quanto riferiscono esclusivamente per sentito dire affermando di non aver mai assistito direttamente a liti tra i coniugi né ad episodi di violenza ai danni del Pt_1 posti in essere dalla CP_1.

E' certo che la vita coniugale tra le parti non è mai dia fatto iniziata e che essa si fondava su motivi non certo idonei ed adeguati per la creazione stabile e duratura di un rapporto matrimoniale.

Con riferimento alle situazioni economiche e patrimoniali delle parti, il ricorrente ha dichiarato di essere in pensione e di percepire 1.700,00 € mensili per 13 mensilità mentre la CP_1 ha dichiarato di svolgere attività lavorativa saltuaria percependo una retribuzione di circa 200,00 € mensili, certamente variabili. Sulla base di tali presupposti, il Pt_1 ha chiesto, in caso di rigetto della domanda di addebito, di non disporsi alcun obbligo a suo carico nei confronti della resistente in considerazione sia dell'eccezionale brevità dell'unione coniugale sia della evidente capacità lavorativa della CP_1, già consolidata prima del matrimonio dovendosi valutare la circostanza che

costei vive nella casa coniugale concessa in comodato d'uso gratuito da amici per cui la stessa non paga alcun canone di locazione.

La CP_1 invero aveva una posizione di vita già consolidata prima del matrimonio e nulla nella sua condizione si è modificato a cagione della nozze, specie sotto il profilo dell'attività lavorativa che la stessa ha affermato di aver sempre svolto nel settore delle pulizie seppur in modo discontinuo.

Dalla certificazione medica non risulta peraltro una condizione che preclude alla medesima di poter svolgere quella attività che nel corso della sua vita ha sempre intrapreso.

La domanda di assegno di mantenimento deve pertanto essere rigettata.

Concorrono le condizioni per compensare le spese.

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 34454/2018 così dispone:

- 1) dichiara la separazione personale tra Parte_1 e CP_1 che hanno contratto matrimonio in Roma in data 19.07.2016;
- 2) rigetta la domanda di addebito formulata dal Pt_1 e la richiesta di assegno di mantenimento proposta dalla CP_1 ;
- 3) manda la cancelleria di provvedere per le conseguenti annotazioni presso l'Ufficio ^{Org} stato civile del Comune di Roma con riferimento all'atto di matrimonio n. 00066, dell'anno 2016, parte I, serie 40;
- 4) spese compensate.

R O M A, 16.7.2021

Il Giudice est.

Vincenzo Vitalone

Il Presidente

Marta Ienzi